

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 333/2534	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นาง ลดา พละศักดิ์ศรี	ผู้ร้อง
	นาย สมบัติ ทุม ดี กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1), มาตรา 36

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 10, มาตรา 12

ในคดีร้องขอคืนของกลาง เมื่อได้ความว่าโทรทัศน์ของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งศาลไม่มีอำนาจสั่งริบ จึงต้องคืนโทรทัศน์ของกลางให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของ.

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง 27 คน ตามพระราชบัญญัติการพนัน และริบโทรทัศน์สี่ยี่ห้อโซนี่ ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า โทรทัศน์ของกลางเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ขอให้สั่งคืนโทรทัศน์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องมิใช่เจ้าของโทรทัศน์ของกลางและเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้คืนโทรทัศน์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อได้ความว่าโทรทัศน์ของกลางเป็นของผู้ร้อง และข้อเท็จจริงเป็นที่ยึดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าโทรทัศน์ของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด จึงต้องคืนให้แก่ผู้ร้อง

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ